

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLEN AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	
.....		

-MOCIÓN SOBRE OTRA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN-

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. La Asociación de Propietarios presentó un escrito, fechado el 7 de noviembre de 2025, que tituló “Moción Informativa”, (**Entrada 77**), en el que dice corregir *“alegaciones de hecho y de derecho que no son correctas”*.
2. En esencia, en lugar de corregir, la Asociación pretende que sus alegaciones sean consideradas como si fueran pruebas que, dicho sea de paso, no corresponden a este pleito.
3. Recordemos que dicha Asociación sometió una demanda en este caso en la que alegaba eso mismo, (Entrada 49), y este Ilustre Foro no le dio paso. (Entrada 63) Y fue correcta esa determinación porque este caso trata de un permiso de construcción y no una acción sobre condiciones restrictivas privadas que tienen que dilucidarse en un pleito separado.
4. De manera, que todo lo que expresó la Asociación sobre las condiciones restrictivas privadas en la referida moción es totalmente impertinente. Aparte de que en ese complejo de viviendas hace tiempo que las restricciones privadas han sido alteradas a ciencia y paciencia de la Asociación y haciendo excepciones a unos y a otros, pero eso es un asunto que no está ante la consideración de este Ilustre Foro.

5. La Asociación admite que el Dr. Sallent y su esposa solicitaron y obtuvieron un permiso válido del Municipio Autónomo de Cabo Rojo y también la autorización de la Junta de esa Asociación que otorga el visto bueno. En ningún momento la Asociación ha reclamado violación alguna a los aquí comparecientes, sino que se quiso insertar en este pleito para traer asuntos que nada tienen que ver con los permisos, que es el único asunto que se puede atender en este recurso extraordinario del Art 14.1 de la Ley 161-2009.

6. Tampoco es correcto que la condición del Municipio en su endoso a la variación permita dilucidar en este pleito la cuestión de las condiciones restrictivas privadas. El endoso resuelve que la variación del patio lateral izquierdo que colinda con el demandante de 2 metros a .89 metros está legalizado. Le corresponde a la Asociación hacer valer en otro pleito las restricciones privativas que expone y sobrepasar la realidad de que esas restricciones hace tiempo dejarse tener vigencia.

7. La realidad es que esa esa decisión especializada del Municipio de endosar la variación del patio lateral izquierdo torna académico el reclamo del demandante para fines de este pleito.

8. De manera, que si la Asociación o el demandante quieren impugnar la construcción a base de las condiciones restrictivas privadas tienen que hacerlo en otro pleito.

9. Por otro lado, los aquí comparecientes han sostenido desde el inicio del pleito que no se ha adquirido jurisdicción sobre la persona de los demandados por falta de un emplazamiento diligenciado y que tampoco procedía la orden de paralización dictada después de la vista evidenciaria porque lo que procedía, según el Art. 14.1, era dictar sentencia 20 días después. Y que debían notificarse las resoluciones dictadas en dicha vista. El Art. 14.1 no concede facultades para dictar órdenes interlocutorias, sino sentencia final. Además, la orden de paralización interlocutoria viola el Art. 14.1 porque prohíbe “toda obra y trabajo” y el referido artículo dispone expresamente que:

“En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.”

10. Y que habiendo transcurrido 5 meses desde la vista, sin acción alguna del

demandante, se activó la defensa de incuria. Ante ese cuadro no tiene que entrarse a discutir si el contratista estaba limpiando o construyendo. Además, estaba actuando a base del permiso del Municipio Autónomo y su endoso a la variación.

11. El endoso a la variación, además, se dio porque la construcción con su variación de patio ya estaba construida. Por lo tanto, el contratista podía instalar puertas y losas como dice la Asociación que hacía, ya que en nada alteraban la variación al patio lateral izquierdo aprobado.

12. Finalmente, es obvio que el demandante nunca probó su caso porque su omisión de prestar testimonio bajo juramento en la vista privó a este Ilustre Foro de tener ante sí la prueba necesaria para dictar un interdicto.

13. No podemos olvidar, tampoco, que la Ley 161-2009 garantiza el pleno disfrute de la propiedad como derecho fundamental y amplio:

“El derecho al disfrute de la propiedad, garantizado bajo la Constitución de los Estados Unidos de América y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es medular en el desarrollo socioeconómico de un pueblo y su búsqueda de la felicidad (Constitución de los Estados Unidos de América, Enmiendas Quinta y Decimocuarta; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 7), y así deberán interpretarse las disposiciones de esta Ley a favor del derecho al pleno disfrute de la propiedad como derecho fundamental y amplio.” (subrayado añadido)

14. Los codemandados, en el ejercicio de ese derecho fundamental y amplio al pleno disfrute de su propiedad solicitaron y obtuvieron los permisos correspondientes en primer lugar y luego obtuvieron el endoso a la variación del patio lateral izquierdo del Municipio Autónomo de Cabo Rojo por lo que es improcedente un interdicto a lo construido conforme a la ley.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 10 de noviembre de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya

RUA 4916; Colegiado Número 6,302

Nenadich 120- Oeste

PO BOX 1389

Mayagüez, Puerto Rico 00681

Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548

Email: garciamayaa@yahoo.com